

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3788/2537

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สห สถาปัตย์ ก่อสร้าง
ยะลา กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

ตามคำร้องของจำเลย มีความประสงค์ขอให้ยกเลิกกระบวนการบังคับคดีคือการขายทอดตลาดที่ได้ขายไปแล้ว โดยอ้างว่าโจทก์กับพวกร่วมกันเข้าสู่ราคาโดยไม่สุจริตและสมรู้กันลดราคา ซึ่งเท่ากับประสงค์ให้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด จึงเป็นกรณีที่ต้องด้วย มาตรา 296 วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่ตามคำร้องของจำเลยมิได้กล่าวอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่ประการใด เพียงแต่กล่าวอ้างว่าโจทก์กับ ก. ซึ่งเดิมเป็นลูกจ้างโจทก์และ ส. บุตรชายของทนายความโจทก์ร่วมกันเข้าสู่ราคาโดยไม่สุจริต สมคบกันกดราคาซื้อ เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นพวกเดียวกันมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องต่อกัน ซึ่งมีได้เป็นการกระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดี จำเลยจึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ 3,183,345.21 บาท หากจำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามให้เอาทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ตามฟ้องออกขายทอดตลาด หากได้เงินสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกับค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่อีกเท่าใด ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินที่ขาดอยู่จนครบ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยและใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดและประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ขายที่ดินตามรายการที่ 1 และที่ 2 โฉนดเลขที่ 2685 และโฉนดเลขที่ 631, 3048 พร้อมสิ่งปลูกสร้างตามลำดับแก่โจทก์ผู้สุราคาราสูงสุด

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดว่าการสุราคาราไม่สุจริต มีพฤติการณ์ที่สื่อให้เห็นว่าการประมูลซื้อทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดเป็นการสมรู้กันกดราคาซื้อ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาในเบื้องต้นว่า จำเลยทั้งสองมีสิทธิร้องขอให้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด ที่ขายไปแล้วหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวเห็นว่า ตามคำร้องของจำเลยทั้งสองมีความประสงค์ขอให้ยกเลิกกระบวนการบังคับคดีคือการขายทอดตลาดที่ได้ขายไปแล้ว โดยอ้างว่าโจทก์กับพวกร่วมกันเข้าสุราคาราโดยไม่สุจริตสมรู้กันกดราคา ซึ่งเท่ากับประสงค์จะให้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนการขาย

ทอดตลาดดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ต้องด้วยมาตรา 296 วรรคสอง แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คือเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องดำเนินการบังคับคดี
ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาลูก
หนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีบุคคลดังกล่าวจึงมี
สิทธิยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลก่อนการบังคับคดีเสร็จลง ขอให้งดการบังคับ
คดีไว้ก่อนได้ แต่ตามคำร้องของจำเลยทั้งสองมิได้กล่าวอ้างเลยว่า เจ้าพนักงานบังคับ
คดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษา
หรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่ประการใด เพียงแต่กล่าว
อ้างว่าโจทก์กับนายโกวิท แซ่เบ๊ซึ่งเดิมเป็นลูกจ้างโจทก์และนายสถาพร กาญจนบุศย์
บุตรชายของทนายความโจทก์ร่วมกันเข้าสู่อำนาจโดยไม่สุจริต สมคบกันกดราคาซื้อ
เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นพวกเดียวกันมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องต่อกันซึ่งมิได้เป็นการ
กระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดี จำเลยทั้งสองจึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการ
ขายทอดตลาด

พิพากษายืน

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น